

Mandatsnotiz

Schulrecht: 14-jährige Schülerin mit ADHS-/LRS-Nachteilsausgleich, Mobbingvorwurf, Handyvideo, Unterrichtsausschluss, drohender Schulwechsel und Streit um Ganztagsbetreuung.

Die Unterlagen kommen aus verschiedenen Quellen und sind nicht widerspruchsfrei. Zuerst sind Bundesland, zuständige Stelle, konkrete Ordnung, Frist und Aktenstück zu klären. Keine Aussage wird ohne Normenkette oder Beleg hart formuliert.

Zeitstrahl

- 11.04.2026: erste interne Entscheidung.
- 24.04.2026: E-Mail mit unklarer Rechtsqualität.
- 05.05.2026: Bescheid/Protokoll wird übersandt.
- 18.05.2026: Betroffene Person bittet um Akteneinsicht.
- 27.05.2026: Fristdruck, weil Alltag/Studienverlauf unmittelbar betroffen ist.

Normenkette — Live-Check für Lindenhof-Gymnasium, Unterrichtsausschluss und drohenden Schulwechsel

Vorgehen

Schulrechtliche Mandate haben drei Besonderheiten: (1) Landesrechtliche Vielfalt (16 SchulG), (2) hohe Eilbedürftigkeit (laufender Schulalltag betroffen), (3) regelmäßige Verzahnung mit Behindertengleichstellung und Eingliederungshilferecht (SGB IX).

Im konkreten Fall: 14-jährige Schülerin am **Lindenhof-Gymnasium** mit anerkanntem **Nachteilsausgleich wegen ADHS und LRS**. Verfahrensstand: **Unterrichtsausschluss** nach **Mobbingvorwurf**, in dessen Mittelpunkt ein **Handyvideo** steht; zugleich Streit über **Ganztagsbetreuung** und ein vom Lindenhof-Gymnasium angekündigter **Schulwechsel**.

Stufe 1: Verfassungsrang

- **Art. 7 Abs. 1 GG** — Schulhoheit des Staates; Grenzen aus Grundrechten der Schülerin und der Eltern.
- **Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG** — Verbot der Benachteiligung wegen Behinderung; einschlägig wegen ADHS/LRS.
- **Art. 6 Abs. 2 GG** — elterliches Erziehungsrecht; Mitwirkungspflicht der Schule bei Ordnungsmaßnahmen.
- **Art. 2 Abs. 1 iVm Art. 1 Abs. 1 GG** — Allgemeines Persönlichkeitsrecht, insbesondere bei Handyvideo (Bildaufnahme, Verbreitung über Schul-Chat).
- **UN-BRK Art. 24** — Recht auf inklusive Bildung.

Stufe 2: Bundesland und aktuelles Schulgesetz

- **Bundesland aus Aktenstück 04 (Schreiben der Schulleitung) verifizieren** — wir vermuten ein Bundesland mit Lindenhof-Gymnasium, müssen das aber konkret prüfen.
- Live-Check des einschlägigen **Schulgesetzes** (z. B. Hess. Schulgesetz, NRW SchulG, BayEUG, BW SchG) gegen die jeweilige Landesrechts-Datenbank.
- Schlüsselparagraphen je Landesrecht:
 - **Ordnungsmaßnahmen** (Unterrichtsausschluss bis Schulwechsel) — eskalierende Stufenleiter. - **Nachteilsausgleich/Inklusion** (Anspruch, Verfahren, Beteiligung der Eltern). - **Schülerbeförderung / Schulwegregelung** bei Schulwechsel. - **Beteiligung der Schulkonferenz / Klassenkonferenz** vor Ordnungsmaßnahme.

Stufe 3: Verordnung und untergesetzliche Ordnungen

- **Verordnung über Ordnungsmaßnahmen** des Landes.
- **Verordnung über sonderpädagogische Förderung und Nachteilsausgleich**.
- **Datenschutzregelung** für Handyaufzeichnungen im Schulkontext (KMK-Empfehlungen, Landesdatenschutzgesetz).
- **Mediationsordnung** der Schule oder des Schulträgers, falls einschlägig.

Stufe 4: Schulinterne Ordnung und Beschluss

- **Schulordnung Lindenhof-Gymnasium** (in aktueller Fassung).

- **Beschluss der Klassenkonferenz** zum Unterrichtsausschluss — Protokoll vollständig anfordern.
- **Beschluss der Gesamtkonferenz / Schulkonferenz**, falls bereits über Schulwechsel beraten wurde.
- **Förderplan und schulpyschologische Notiz** (Aktenstück 06) — für die Frage, ob das Mobbing-Verhalten im Zusammenhang mit ADHS steht.

Stufe 5: Konkreter Bescheid und Verwaltungsakt

- **Schreiben der Schulleitung Unterrichtsausschluss** vom (Datum aus Aktenstück 04): Verwaltungsakt iSv § 35 VwVfG des jeweiligen Landes.
- **Anhörungsdocumentation**: Eltern und ggf. Schülerin nach § 28 VwVfG angehört? Beleg fehlt aktuell.
- **Drohung des Schulwechsels**: noch nicht förmlich beschlossen, aber in Aktenstück 04 angekündigt — Eilrechtsschutz präventiv vorbereiten.

Stufe 6: Rechtsbehelf und Frist

- **Widerspruch** nach § 70 VwGO iVm Landesrecht: 1 Monat nach Bekanntgabe.
- **Widerspruchsbehörde**: Staatliches Schulamt / Bezirksregierung des Landes.
- **Klage** vor dem örtlich zuständigen Verwaltungsgericht (Sitz des Schulträgers).
- **Eilantrag § 80 Abs. 5 VwGO** (Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung Unterrichtsausschluss) und ggf. § 123 VwGO (gegen drohenden Schulwechsel).

Spezialthema 1: Handyvideo und Persönlichkeitsrecht

- **Schülerin als Aufnehmende oder Aufgenommene?** Aktenstück 04 ist hier nicht eindeutig; bitte konkret aus den Schreiben der Schulleitung herauslesen.
- **Bildrechte / Datenschutz**: Unbefugte Aufnahme nach § 201a StGB; DSGVO-Verstoß bei Verbreitung; KUG bei Veröffentlichung.
- **Sanktionsstärke**: Bei Verbreitung in Schul-Chat ist die Tatschwere höher als bei reiner Aufzeichnung.
- **Verhältnismäßigkeit**: Unterrichtsausschluss und Schulwechsel sind eingreifend; gestufte Maßnahmen (Gespräch, Mediation, Klassenkonferenz, vorübergehender Ausschluss, dauerhafter Wechsel) müssen vorher ausgeschöpft sein.

Spezialthema 2: Nachteilsausgleich (ADHS/LRS) und Mobbing-Verdacht

- **Wechselwirkung**: ADHS kann impulsives Verhalten und Konfliktverhalten begünstigen — relevant für die Frage, ob die Mobbinghandlungen behinderungsbedingt sind.
- **Diskriminierungsverbot Art. 3 III 2 GG**: Wenn Sanktion auf behinderungsbedingtes Verhalten reagiert, kann sie rechtswidrig sein.
- **Angemessene Vorkehrungen** (UN-BRK Art. 2): Hat die Schule alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel (Schulbegleitung, Mediation, Förderkonferenz) tatsächlich genutzt?
- **Nachteilsausgleichsmaßnahmen** im Konfliktfall: ggf. Einzelfallregelung statt pauschaler Sanktion.

Spezialthema 3: Ganztagsbetreuung

- **Anspruch auf Ganztagsbetreuung** je nach Landesrecht; bei Wegfall durch Unterrichtsausschluss entstehen Folgefragen (Aufsicht, Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung).

- **Eltern-Berufstätigkeit:** bei wegfallender Ganztagsbetreuung erheblicher praktischer Schaden — relevant für die Anordnungsgrund-Begründung im Eilantrag.

Live-Quellen-Karte

- Landesrechts-Datenbank des einschlägigen Bundeslandes.
- KMK-Empfehlungen zu Mobbing-Prävention in Schulen.
- `bverwg.de` und Landes-OVG für aktuelle Rechtsprechung zu Ordnungsmaßnahmen und Schulwechsel.
- Datenschutzaufsicht Land für KUG-/DSGVO-Frage bei Handyvideo.
- Verbände der Eltern und Selbsthilfe ADHS Deutschland e.V. (zentraler Hinweis-/Wissensgeber).

Quellenhygiene

- Keine Az aus Modellwissen. Schulrechts-Rechtsprechung ist landesspezifisch — kein Übertrag ohne Prüfung der Übertragbarkeit.
- Bei UN-BRK auf den deutschen Anwendungsvorbehalt (BRK als gesetzliche, nicht verfassungsrechtliche Pflicht) hinweisen.
- Konkretes Bundesland und einschlägiges Schulgesetz aus Aktenstück 04 verifizieren, bevor landesspezifische Aussagen getroffen werden.

Offene Punkte — Lindenhof-Gymnasium, 14-jährige Schülerin, Unterrichtsausschluss und drohender Schulwechsel

Status

Stand: 02.06.2026. Mandanten: Erziehungsberechtigte einer 14-jährigen Schülerin am **Lindenhof-Gymnasium** mit anerkanntem **Nachteilsausgleich wegen ADHS und LRS**. Auslöser: Mobbingvorwurf mit Handyvideo, daraufhin Unterrichtsausschluss durch die Schulleitung; zugleich Streit über die Ganztagsbetreuung und Andeutung eines Schulwechsels. Beratung: Frau Anne-Marie Tönnesen (Familien- und Schulrecht).

Offene Punkte

1. Aktuelle Landesnorm und Ordnungsversion

- **Schulgesetz des einschlägigen Bundeslandes:** aus dem Kopfbogen des Schreibens der Schulleitung (Aktenstück 04) zu verifizieren; danach Live-Check gegen die jeweilige Landesrechts-Datenbank.
- **Verordnung über Ordnungsmaßnahmen:** stufenleiter-Regelung des Landes; Bedingungen für Unterrichtsausschluss und Schulwechsel.
- **Inklusionsverordnung / Richtlinie Nachteilsausgleich:** aktuelle Fassung mit etwaiger Übergangsregelung.
- **Schulordnung Lindenhof-Gymnasium:** konkrete schulinterne Verhaltensregeln, Eskalationsstufen, Mobbing-/Cybermobbing-Regelungen.

2. Rechtsqualität der Schreiben und Beschlüsse

- **Schreiben Schulleitung Unterrichtsausschluss** (Aktenstück 04): Verwaltungsakt iSv § 35 VwVfG; greifbar als Klagegegenstand.
- **Beschluss Klassenkonferenz:** Vorbereitungshandlung; eigene Anfechtbarkeit verneint.
- **E-Mail-Verkehr Eltern ↔ Schule** (Aktenstück 07): kein Verwaltungsakt, aber Beweis für Beteiligungs- und Anhörungsfragen.
- **Drohung Schulwechsel:** noch nicht formell beschlossen; deshalb Eilrechtsschutz präventiv vorbereiten (§ 123 VwGO).
- **Förderplan / Schulpsychologische Notiz** (Aktenstück 06): keine Außenwirkung, aber zentrale Beweisstücke für die Frage der behinderungsbedingten Verhaltensursache.

3. Frist und zuständiger Rechtsbehelf

- **Widerspruchsfrist** § 70 VwGO iVm Landesrecht: 1 Monat nach Bekanntgabe Unterrichtsausschluss; konkretes Bekanntgabedatum aus Aktenstück 04.
- **Widerspruchsbehörde:** Staatliches Schulamt / Bezirksregierung des Landes.
- **Klagefrist:** 1 Monat nach Widerspruchsbescheid, beim örtlich zuständigen Verwaltungsgericht.
- **Eilrechtsschutz § 80 Abs. 5 VwGO** zur Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Unterrichtsausschlusses — Anordnungsanspruch (Verfahrensfehler, Diskriminierung wegen ADHS,

Verhältnismäßigkeit), Anordnungsgrund (drohende Schulleistungsverluste, drohender Schulwechsel mit Folgewirkung).

- **§ 123 VwGO** zur einstweiligen Anordnung gegen den drohenden Schulwechsel.

4. Akteneinsicht und fehlende Protokolle

- **Akteneinsichtsanspruch** nach § 29 VwVfG: sofort stellen, da der Verfahrensstand für Eilrechtsschutz benötigt wird.
- **Fehlende Unterlagen:**
 - Vollständiges **Klassenkonferenzprotokoll** mit Begründung des Unterrichtsausschlusses und Abstimmungsergebnis. - **Schulpsychologische Stellungnahme** zur Wechselwirkung ADHS / Verhaltensauffälligkeit. - **Förderplan-Historie** (bisherige Förderkonferenzen, Beschlüsse, Umsetzungsdokumentation). - **Handyvideo** als Beweisstück und alle damit zusammenhängenden Chat-Verläufe (mit Erlaubnis der Beteiligten oder über Schul-IT). - **Beweise zur Verbreitung** (wer hat das Video wem geschickt, wann, mit welchem Kommentar). - **Mediationsversuche der Schule** vor dem Ausschluss — Belege? - **Vergleichsfälle**: Wie hat die Schule früher auf vergleichbare Vorfälle reagiert?

5. Beweisthemen für unsere Position

- **Verhältnismäßigkeit**: Unterrichtsausschluss ist gravierender Eingriff. Schule muss zunächst mildere Mittel (Klassengespräch, Mediation, Einzelförderung, schulinterne Sanktion ohne Ausschluss) ausgeschöpft haben.
- **Wechselwirkung ADHS / Verhalten**: Inkriminiertes Verhalten muss vor dem Hintergrund der diagnostizierten ADHS bewertet werden (Diskriminierungsverbot, Verhältnismäßigkeit).
- **Anhörungsrecht** der Eltern und der Schülerin vor Ordnungsmaßnahme: § 28 VwVfG; bei Verletzung kann § 46 VwVfG-Heilung versagen.
- **Beteiligungsrechte** des Schulvertretungs-Gremiums und des Schullehrerbeirats.
- **Schutz vor Cybermobbing**: Hat die Schule selbst die Mobbing-Prävention erfüllt? § 6 SchulG-Vorschriften zu Mobbing-Konzepten (je nach Land).
- **Handyvideo-Status**: Was zeigt das Video tatsächlich? Wer ist Aufnehmer, wer ist Aufgenommener? Welche Rolle spielte die Mandantenschülerin?

6. Gegen-Angriffspunkte (interne Risikobewertung)

- **Verbreitung des Videos**: Wenn die Mandantenschülerin selbst das Video verbreitet hat, ist das eine gravierende Verfehlung (KUG, § 201a StGB, ggf. § 33 KUG / § 22 KUG).
- **Vorgeschichte**: gibt es frühere Vorfälle (Verwarnungen, Konferenzbeschlüsse)? Eskalationskette ist für Verhältnismäßigkeit entscheidend.
- **Beweislage zur Mobbing-Handlung**: Schule wird Zeugenaussagen vorbringen — gegenkonkret befragen.
- **Schwere des Vorfalls**: Wenn die Aufgenommene Person psychisch geschädigt ist, kann das Maßnahmenschwere rechtfertigen.

7. Schnittstelle zur Ganztagsbetreuung

- **Anspruch auf Ganztagsbetreuung** je nach Landesrecht prüfen.
- **Wegfall durch Unterrichtsausschluss**: Mit dem Ausschluss entfällt regelmäßig auch die Ganztagsbetreuung. Folge: Eltern müssen Betreuung organisieren, was bei beidseitiger Berufstätigkeit gravierend ist.

- **Argument für Anordnungsgrund** im Eilrechtsschutz: Vereinbarkeit Familie und Beruf.

Sofortmaßnahmen (heute)

1. **Akteneinsichts Antrag** schriftlich an die Schulleitung, mit Bitte um Termin binnen 5 Werktagen.
2. **Widerspruch** gegen den Unterrichtsausschluss vorbereiten (Vorlage in 48 Stunden).
3. **Eilantrag § 80 Abs. 5 VwGO** fertig zum Einreichen, sobald das Schreiben der Schulleitung formal als Verwaltungsakt vollziehbar ist.
4. **Externes Gutachten** schulpsychologisch / kinder- und jugendpsychiatrisch zur Wechselwirkung ADHS / Verhaltensauffälligkeit.
5. **Sicherung des Handyvideos** und der Chat-Verläufe — Forensik durch unabhängige Stelle, um Verfälschung auszuschließen.
6. **Mandantin Schülerin** und Eltern: detaillierte Sachverhaltsschilderung schriftlich, mit Versionsstand vor und nach dem Vorfall.
7. **Gespräch Schulleitung** als Vorbereitung einer einvernehmlichen Lösung (Mediation, Konfliktgespräch) als Alternative zum gerichtlichen Verfahren.

Risiken transparent benennen

- Schulrechtliche Eilrechtsschutzverfahren werden teils restriktiv beschieden; Verwaltungsgerichte respektieren den weiten Beurteilungsspielraum der Schule.
- Bei nachgewiesener Verbreitung des Videos durch die Mandantenschülerin sinken die Erfolgsaussichten erheblich.
- Bei Bestätigung des Unterrichtsausschlusses ist die Schulleistungslücke ggf. nicht mehr aufholbar.
- Kosten: Eilverfahren ca. 1.500-3.000 EUR; Hauptsache zusätzlich 2.500-5.000 EUR. Rechtsschutzversicherung der Eltern prüfen.

Ergänzende Schulakte Inklusion, Ordnungsmaßnahme und Schulwechsel

Vollständige Gesprächsnotiz

Am 04.06.2026 schilderte Schüler Oskar Lindenhof, seine Mutter Jantje und die Schulleitung der Tucholsky-Schule die Angelegenheit in einem längeren Telefonat. Gegenstand ist Konflikt um Schulbegleitung, Unterrichtsausschluss nach Pausenhofvorfall, drohender Schulwechsel und fehlende Förderplanfortschreibung. Die Darstellung war nicht linear: Zunächst standen praktische Fristen und die Sorge vor Eskalation im Vordergrund, danach erst die rechtliche Einordnung. Für die weitere Bearbeitung ist deshalb wichtig, die Akte nicht nur nach Rechtsgebieten, sondern nach Entscheidungsdruck zu ordnen: Was muss sofort gesichert werden, was darf noch offen bleiben, und welche Erklärung kann später als Einlassung, Geständnis, Anerkenntnis oder zumindest als ungünstige Tatsachenbehauptung gelesen werden.

Oskar hat einen anerkannten Unterstützungsbedarf. Nach einem Streit um ein Tablet wurde er für drei Tage ausgeschlossen. Die Schule behauptet Überforderung der Klasse; die Mutter verweist auf ausgefallene Schulbegleitung und fehlende Krisenabsprachen. Nach Durchsicht der bisherigen Unterlagen fällt auf, dass mehrere Beteiligte dieselben Worte unterschiedlich verwenden. "Freigabe", "Kenntnis", "Sicherung", "Rüge" und "Abstimmung" tauchen in E-Mails, Tabellen und Gesprächsnotizen auf, ohne dass klar ist, ob damit eine rechtliche Erklärung, eine interne Arbeitsanweisung oder nur eine vorläufige Arbeitshypothese gemeint ist. Für die weitere Bearbeitung genügt deshalb kein bloßer Ergebnisvermerk. Erforderlich ist ein nachvollziehbarer Ablauf mit Tonfall, Unsicherheiten und Belegstellen, damit spätere Schreiben, Gespräche und Anträge auf derselben Tatsachengrundlage stehen.

E-Mail der Mutter an Schulaufsicht und Kanzlei

`` Von: jantje.lindenhof@testmail.test An: schulaufsicht@bezirk.test; kanzlei@schulrecht.test Datum: Do 04.06.2026, 08:47 Uhr Betreff: Oskar soll wechseln - Förderplan wurde nie angepasst ``

Guten Morgen,

ich fasse den Stand noch einmal vollständig zusammen, weil mir nach dem gestrigen Gespräch aufgefallen ist, dass wir sonst zu schnell in die Bewertung springen. Wir haben einerseits Unterlagen, die wirklich belastbar sind, andererseits aber auch viele Aussagen, die nur als Hörensagen, Rückschau oder interne Erwartung formuliert wurden. Ich möchte vermeiden, dass wir aus einem ungeordneten Zwischenstand eine Erklärung machen, die später gegen uns verwendet wird.

Wichtig ist mir außerdem, dass wir die Beteiligten nicht mit pauschalen Vorwürfen konfrontieren. Bitte bereiten Sie die nächsten Schritte so vor, dass wir konkrete Fragen stellen können: Wer wusste wann was, welches Dokument lag vor, wer durfte für wen handeln, welche Frist lief, und welche Alternative wäre realistisch gewesen? Wenn wir nur abstrakt "Compliance" oder "Rechtsrisiko" sagen, bekommen wir vermutlich Abwehr. Wenn wir dagegen sauber nach Datum, Dokument und Entscheidung fragen, bekommen wir verwertbare Antworten.

Bitte trennen Sie Inklusionsanspruch, Ordnungsmaßnahme, Kindeswohl, Schulorganisation und Eilrechtsschutz. Bitte geben Sie mir bis morgen 12:00 Uhr eine Fassung, die ich intern weiterleiten kann. Sie darf gern klar sein, aber sie soll nicht dramatisieren. Wir brauchen eine Sprache, die die Sache ernst nimmt und trotzdem handhabbar bleibt.

Viele Grüße

Schüler Oskar Lindenhof, seine Mutter Jantje und die Schulleitung der Tucholsky-Schule

Interner Arbeitsvermerk

Die Akte ist nicht entscheidungsreif, aber sie ist arbeitsfähig. Der nächste Schritt besteht nicht darin, eine abschließende Rechtsmeinung zu formulieren, sondern die beweisbaren Tatsachen von Wertungen zu trennen. Dabei sind vier Ebenen auseinanderzuhalten.

Erstens: der dokumentierte Ablauf. Hierzu gehören E-Mails, Tabellen, Vermerke, Bescheide, Protokolle, Rechnungen, Fotos und Systemlogs. Diese Unterlagen sind nur dann hilfreich, wenn sie mit Datum, Urheber, Empfänger und Anlass erfasst werden. Ein Screenshot ohne Kontext ist kein guter Beleg; eine E-Mail ohne Anhänge kann missverständlich sein; ein Tabellenstand beweist selten, wer ihn verändert hat.

Zweitens: die rechtliche Schwelle. Die Akte darf nicht so behandelt werden, als sei jede Unordnung bereits ein Rechtsverstoß. Zu prüfen ist jeweils, welche Tatbestandsmerkmale wirklich erfüllt sein müssen, welche Obliegenheiten nur vertraglich wirken, welche behördlichen Anforderungen formell sind und welche Punkte lediglich gute Praxis darstellen. Diese Trennung verhindert, dass die Gegenseite Nebensächlichkeiten als Hauptproblem setzt.

Drittens: die Kommunikationslinie. Nach außen sollte nicht behauptet werden, was noch nicht belegt ist. Nach innen darf die Lage aber auch nicht verharmlost werden. Eine brauchbare Formulierung lautet: "Wir prüfen den Vorgang anhand der gesicherten Unterlagen, halten die tatsächliche Bewertung offen und melden uns nach Abschluss der Dokumentensichtung mit konkreten Korrektur- oder Verteidigungsvorschlägen."

Viertens: die Entscheidungsvorlage. Die Mandantschaft benötigt kein abstraktes Lehrbuch, sondern Optionen. Option A ist die kooperative Klärung mit begrenzter Offenlegung. Option B ist eine formelle Verteidigungslinie mit Akteneinsicht, Fristenkontrolle und Schweige-/Zurückbehaltungsrechten. Option C ist eine wirtschaftliche Bereinigung durch Vergleich, Nachbesserung oder interne Maßnahme, wenn das rechtlich zulässig und taktisch sinnvoll ist.

Entwurf Antrag auf Akteneinsicht und Zwischenlösung

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen die rechtliche Prüfung des oben genannten Vorgangs an. Damit die Angelegenheit sachgerecht bearbeitet werden kann, bitten wir zunächst um Übersendung der vollständigen Unterlagen, auf die Sie Ihre bisherige Bewertung stützen. Dazu gehören insbesondere sämtliche Ausgangsschreiben, Anlagen, Protokolle, Zustellnachweise, internen Vermerke, Lichtbilder, Tabellenstände und etwaige elektronische Kommunikationsdaten, soweit diese für den konkreten Vorgang herangezogen werden sollen.

Unsere Mandantschaft wird den Sachverhalt sorgfältig aufarbeiten. Eine abschließende Stellungnahme ist vor Einsicht in die vollständige Entscheidungsgrundlage nicht möglich. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass kurze Zusammenfassungen, telefonische Eindrücke oder einzelne Screenshots die vollständige Aktenlage nicht ersetzen. Entscheidend ist, welche konkrete Tatsache zu welchem Zeitpunkt dokumentiert war und welche rechtliche Folge daraus abgeleitet werden soll.

Bitte teilen Sie außerdem mit, welche Frist Sie für die Stellungnahme zugrunde legen und ob eine Fristverlängerung bis zum 24.06.2026 gewährt wird. Die Verlängerung ist erforderlich, weil mehrere Unterlagen bei Dritten angefordert werden müssen und weil die Akte ohne diese Unterlagen nicht verantwortbar bewertet werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

[Entwurf]

Beweis- und Fristenlogik

Punkt	Konkrete Frage	Benötigter Beleg	Risiko, wenn offen
Zugang	Wann ging welches Schreiben tatsächlich zu?	Umschlag, Zustellnachweis, E-Mail-Header, Empfangsbestätigung	Frist falsch berechnet oder unklare Präklusion
Urheberschaft	Wer hat die maßgebliche Erklärung abgegeben?	Signatur, Vollmacht, Rollenbeschreibung, Systemprotokoll	Erklärung wird falscher Person zugerechnet
Inhalt	Was stand im vollständigen Dokument, nicht nur in der Zusammenfassung?	Volltext, Anlagen, vorherige Versionen	Akte wirkt dünn und angreifbar
Reaktion	Wer reagierte wann und mit welchem Ziel?	Antwortmail, Gesprächsnotiz, Kalendertermin	Schweigen oder Eile wird falsch interpretiert
Nächster Schritt	Was muss jetzt entschieden werden?	Fristenliste, Verantwortliche, Entscheidungsvermerk	Verfahren läuft weiter, ohne dass die Mandantschaft steuert

Weiterer Bearbeitungsvermerk

Für die nächste Durchsicht wird vorgeschlagen, den Vorgang nicht vorschnell auf "richtig" oder "falsch" zu verkürzen. Zweckmäßiger ist ein dreistufiger Arbeitsgang: zunächst Tatsachen und Belege sichern, danach die rechtlichen Schwellen prüfen und erst anschließend einen Text erzeugen, der nach außen verwendbar ist. Offene, streitige und beweisbedürftige Punkte bleiben dabei ausdrücklich sichtbar; sie werden nicht zugeschüttet, sondern in eine Form gebracht, mit der die Beteiligten weiterarbeiten können.

Datei: 07-email-eltern-an-schule.eml

Von	eltern.reben@example
An	schulleitung@lindenhof.example
Datum	Wed, 20 May 2026 08:12:00 +0000
Betreff	Bitte Akteneinsicht und Aufhebung Unterrichtsausschluss

Sehr geehrte Frau Direktorin,

wir bitten um Übersendung des Konferenzprotokolls, der Chat-/Video-Unterlagen und der Rechtsgrundlage für den Unterrichtsausschluss. Amalia sitzt seit drei Tagen zu Hause und erhält nur Arbeitsblätter.

Mit freundlichen Grüßen

Familie Reben

Datei: 10-anlagenindex.csv

Datei	Typ	Relevanz
04-schreiben	DOCX	rot
06-foerderplan	PDF	rot
08-klassenchat	JPG	gelb

Datei: 13-anlagenindex.csv

Datei	Typ	Relevanz
01-mandatsnotiz-und-auftrag.md	MD	mittel
02-zeitstrahl-fristen-und-verfahrenss tand.md	MD	mittel
03-normenkette-livecheck.md	MD	mittel
04-schreiben-schulleitung-unterricht sausschluss.docx	DOCX	hoch
05-fehlzeiten-noten-nachteilsausglei ch.xlsx	XLSX	hoch
06-foerderplan-und-schulpsychologi e.pdf	PDF	hoch
07-email-eltern-an-schule.eml	EML	hoch
08-klassenchat-auszug.jpg	JPG	mittel
09-klassenkonferenz-protokoll-ausz ug.pdf	PDF	mittel
10-anlagenindex.csv	CSV	mittel
11-entwurf-widerspruch-eilantrag.do cx	DOCX	mittel
12-offene-punkte.md	MD	mittel
13-anlagenindex.csv	CSV	mittel

Tabellenblatt: Fehlzeiten

Datum	Grund	entschuldigt	Bemerkung
2026-03-12	Migräne	ja	Attest
2026-04-18	Konflikt nach Chat	unklar	Klassenleitung informiert

Tabellenblatt: Noten

Fach	Stand	Problem
Deutsch	4-	LRS-Ausgleich unklar
Mathe	3	keine Auffälligkeit
Englisch	5	mündliche Mitarbeit nach Ausschluss fehlt

Schreiben der Schulleitung

Die Schulleitung des Lindenhof-Gymnasiums teilt mit, dass Amalia Reben wegen eines Handyvideos und wiederholter Störungen bis zur Klassenkonferenz nicht am Unterricht teilnehmen soll. Zugleich wird ein Schulwechsel empfohlen.

Das Schreiben enthält keine Rechtsbehelfsbelehrung. Unklar ist, ob es nur eine pädagogische Maßnahme, eine vorläufige Ordnungsmaßnahme oder ein Verwaltungsakt sein soll.

Nachteilsausgleich LRS/ADHS wird nicht erwähnt

Eltern wurden nur per Mail informiert

Mobbingvorgeschichte fehlt

Entwurf Widerspruch und Eilbitte

Namens der Eltern wird die Aufhebung des Unterrichtsausschlusses und hilfsweise die unverzügliche Beschulung mit Lernmaterial, Fördermaßnahmen und Schutzkonzept beantragt.

Die Rechtsqualität des Schreibens ist unklar. Vorsorglich wird Widerspruch eingelegt und Akteneinsicht beantragt.

Anhörung rügen

Nachteilsausgleich einziehen

Mobbing-Schutzpflichten prüfen

Klassenchat 9b

Schüler

Das Video war nicht von Amalia, sie hat es nur weitergeleitet.

Schule

Bitte keine weiteren Screenshots im Klassenchat.

Schüler

Aber die anderen posten weiter Memes über sie.

RA

Beweise sichern, nicht weiter verteilen.

Datei

PDF-Anhang: 06-foerderplan-und-schulpsychologie.pdf

Förderplan / Schulpsychologie

Amalia hat seit 2024 einen dokumentierten LRS-Nachteilsausgleich. Für 2026 ist zusätzlich ADHS abgeklärt, aber der Förderplan wurde nicht angepasst.

Die Notiz empfiehlt Strukturhilfen, keine Strafeskalation ohne Klärung des Mobbingkontextes.

Punkt	Stand	Lücke
LRS	anerkannt	Zeugnisbemerkung prüfen
ADHS	Verdacht/Attest	Maßnahme offen
Mobbing	Chatverläufe	Schutzkonzept fehlt

Datei

PDF-Anhang: 09-klassenkonferenz-protokoll-auszug.pdf

Klassenkonferenz Protokollauszug

Die Klassenkonferenz beschließt, der Schulleitung einen Schulwechsel nahezu legen. Eine förmliche Anhörung der Eltern ist im Protokoll nicht erkennbar.

Der Förderplan wird nicht diskutiert. Zwei Lehrkräfte erwähnen Mobbing, ohne dass daraus Maßnahmen folgen.

TOP	Inhalt	Problem
3	Handyvideo	Täterrolle unklar
4	Schulwechsel	Anhörung fehlt
5	Förderplan	nicht behandelt

Datei

PDF-Anhang: 14-besprechungsunterlage.pdf

Besprechungsunterlage

Diese Unterlage bündelt die Lage für die erste Besprechung. Zuerst werden Bundesland, Ordnung, Frist und Aktenlage geklärt.

Die rechtliche Bewertung bleibt offen, bis die Originalquellen und Aktenstücke geprüft sind.

TOP	Frage
1	Welche Frist läuft?
2	Welche Norm gilt?
3	Welche Akte fehlt?
4	Welcher Antrag ist heute nötig?